

1504044-17.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048373/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 23124452 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2048373 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANILDO DO CARMO JUNIOR

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504044-17.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504044-17.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048373/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 23124452 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2048373 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANILDO DO CARMO JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

EVANILDO DO CARMO JUNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, do Código Penal, porque, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 11h35, na Praça Thomaz Coelho de Almeida, 1299, Rio Pequeno, nesta cidade e comarca da capital, foi apreendido portando em sua

pessoa, entorpecentes, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, dentre as quais foram encontrados 24 (vinte e quatro) porções de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecido como maconha, pesando 129.9g (cento e vinte e nove gramas e nove decigramas), além da quantia total de R\$ 128,50 (cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos) em espécie, todas substâncias são entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05; boletim de ocorrência às fls. 06/08; termo de depoimento às fls. 12/13; termo de interrogatório à fl. 14/15; auto de exibição e apreensão à fl. 20; laudo toxicológico às fls. 88/90.

O réu foi regularmente citado à fl. 100 e apresentou defesa prévia às fls 104/106, sendo recebida a denúncia no dia 23 de fevereiro de 2022 (fls. 01/04).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 2), restando positiva a identificação como cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), nos termos do exame toxicológico (fls. 88/90.).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria do tráfico, contudo, restou duvidosa.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 24 porções de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecido como maconha, pesando 129.9g, além da quantia total de R\$ 128,50 (cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos) em espécie.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento da região, quando avistaram o denunciado, em local conhecido pelo comércio de drogas, na posse de uma pequena bolsa.

Ele foi revistado e no interior da bolsa havia as porções de maconha.

Em juízo, o acusado confessou a posse dos entorpecentes, alegando que se destinavam ao seu consumo.

Sua narrativa é crível e a quantidade de drogas compatível com o consumo.

Além disso, os policiais não visualizaram nenhuma situação que demonstrasse cabalmente a traficância pelo réu, sendo de rigor, portanto, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Tratando-se de réu duplamente reincidente (processos nº 152697908/19 e 10466240/15), mas confessou o delito, razão pela qual fixo pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 08 meses.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIS HENRIQUE JERONIMO VIEIRA como incurso no artigo 28, da Lei nº. 11.343/06 ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 08 (oito) meses.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Autorizo o levantamento em benefício do réu da quantia apreendida.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA